

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Tímto podáním uplatňuji své připomínky k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, konkrétně k vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. Jako obyvatel dotčeného území vyjadřuji svůj nesouhlas a předkládám následující námitky.

Odůvodnění námitky:

1. Zesílení dopadu kvůli reliéfu krajiny

Návrh nedostatečně zohledňuje skutečnost, že vrchovinné polohy jižního Plzeňska výrazně zesilují vizuální i akustický dopad větrných elektráren na obce v údolích. Reliéf jižního Plzeňska je mírně zvlněný a obce typicky leží v údolích pod horizonty. Umístění turbín v horních polohách znamená, že obyvatelé budou nuceni se s vizuální dominancí setkávat každý den a při určitých atmosférických podmínkách bude i hluk turbín lépe slyšet v sídlech níže.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

2. Nesouhlas s narušením krajinného rázu jižního Plzeňska

Nesouhlasím se zásahem do krajinného rázu jižního Plzeňska, který by výstavba větrných elektráren v navrženém rozsahu způsobila. Větrné elektrárny dosahující výšky až 200–250 metrů zásadně naruší venkovský charakter krajiny, panoramatické horizonty a pohledové vztahy, které jsou pro jižní Plzeňsko typické. Sama dokumentace připouští negativní vlivy na krajinný ráz a kulturní krajinu, přesto je území navrženo do akceleračního režimu.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

Tento závěr potvrzují i mezinárodní studie, např.: European Environment Agency. Landscape impacts of energy infrastructure. EEA Reports.

3. Spánek a kvalita života obyvatel jsou ohroženy

Námitkou je, že návrh nedostatečně zohledňuje vliv větrných elektráren na spánek a celkovou kvalitu života obyvatel okolních obcí. Recenzované přehledy potvrzují, že hluk z VTE může u dotčených obyvatel zvyšovat výskyt poruch spánku a obtěžování. Naše obce přitom budou mít turbíny v relativní blízkosti horizontu, ze kterého se hluk dobře šíří. Bez detailní hlukové studie nelze tato rizika vyloučit.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 Listiny; princip prevence.

4. Nebyly hledány lokality s menší zátěží obyvatel

Nesouhlasím s tím, že nebyly aktivně hledány lokality s menší zátěží pro obyvatele a obce. Jsou regiony, kde je hustota osídlení a hodnota krajinného rázu výrazně nižší než na jižním Plzeňsku. Pokud by tyto lokality byly zvažovány, mohly by být vybrány s nižší mírou konfliktu. Dokumentace tuto úvahu neobsahuje.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); princip prevence; princip proporcionality.

5. Akcelerační režim omezí standardní posouzení vlivů

Nesouhlasím s aplikací akceleračního režimu, neboť omezí standardní procesy posuzování vlivů, které jsou pro tak rozsáhlé záměry nezbytné. Zařazením lokality mezi akcelerační oblasti se snižuje rozsah standardních posouzení EIA a souvisejících procesů. Pro lokalitu s prokazatelnými střety to znamená oslabení ochrany obyvatel i přírody – přesně to, čemu má RED III v akceleračních oblastech předcházet.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 100/2001 Sb.; směrnice EIA 2011/92/EU.

6. Závěry o malém vlivu nejsou věrohodné

Nesouhlasím se závěry o malém vlivu VTE na biotopy a chráněné druhy, neboť stojí na nedostatečně robustní datové základně. Pokud jsou biologické průzkumy krátké a metodicky problematické, je obtížné na nich postavit závěr o akceptovatelnosti vlivů. V dokumentaci přitom právě tyto průzkumy slouží jako klíčový podklad pro zařazení lokality do akceleračního režimu.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb.; princip předběžné opatrnosti.

7. Návrh přehlíží odpovědnost obcí za rozvoj území

Vznáším námitku proti tomu, že návrh nedostatečně zohledňuje dlouhodobou odpovědnost obcí za rozvoj a podobu svého území. Vedení obcí, voleno občany, nese odpovědnost za stav obce na dekády dopředu. Akcelerační režim, který tato rozhodnutí přesahuje a omezuje, podkopává smysluplnost komunální politiky a demokratickou kontrolu rozvoje území.

Právní podklad: Čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb.; princip demokratické legitimacy.

8. Návrh nepřihlíží k místním znalostem

Vznáším námitku proti tomu, že návrh nepřihlíží k místním znalostem obyvatel a obcí, které dlouhodobě sledují stav krajiny i biotopů. Místní obyvatelé znají krajinu, migrační trasy zvěře, hnízdiště dravců, ale také větrné a hlukové podmínky. Pokud jsou tyto znalosti přehlíženy, výsledné rozhodnutí o akceleračních oblastech postrádá důležitý informační vstup.

Právní podklad: Aarhuská úmluva (čl. 6 a 8); princip součinnosti.

9. Kumulace technické infrastruktury změní region

Vznáším námitku proti návrhu, který bez ohledu na již existující a plánovanou technickou zátěž regionu prohlubuje jeho industrializaci. Region jižního Plzeňska je již dnes zatížen vedením VVN, plánovanou dálnicí D20 a rozšiřováním logistických areálů. Doplnění o akcelerační oblasti pro stovky metrů vysoké VTE překračuje hranici únosné zátěže venkovské krajiny. Návrh nepředkládá analýzu únosnosti území.

Právní podklad: Stavební zákon č. 283/2021 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

10. Návrh není v současné podobě dostatečně podložený

Nesouhlasím s tím, aby byl akcelerační režim schválen, dokud nejsou v dokumentaci k dispozici dostatečné podklady k vlivům na zdraví, krajinu a přírodu. Stávající podklady

opakovaně odkazují na pozdější doplnění. To znamená, že rozhodnutí o akceleračním režimu by mělo padnout bez znalosti řady klíčových informací. Takový postup ohrožuje racionalitu a přezkoumatelnost správního rozhodnutí.

Právní podklad: Správní řád č. 500/2004 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip prevence.

11. Kumulace na malém území je přehlížena

Vznáším námitku proti tomu, že se na malém území jižního Plzeňska kumulují tři akcelerační oblasti, aniž by toto soustředění bylo komplexně posouzeno. Zcela chybí mapy souhrnných vlivů, ve kterých by byl zachycen kumulovaný hluk, vizuální dosah turbín, kolizní rizika pro ptáky i přírůstek industrializace. Jen tak by bylo možné zhodnotit, zda území takový rozsah snese.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip předběžné opatrnosti.

Pro úplnost odkazují na recenzovaný zdroj: Tolvanen, A. et al. (2023). Distance-based displacement of wildlife from wind power development: A systematic review. Environmental Impact Assessment Review.

12. Rekreační hodnota krajiny bude poškozena

Námitkou je, že navrhované VTE poškodí rekreační hodnotu krajiny jižního Plzeňska, která je důležitá pro místní obyvatele i pro celý Plzeňský kraj. Cyklotrasy, turistické trasy, vyhlídky a tradiční vesnické krajiny jsou důležité pro rekreaci i regionální turismus. Trvalá přítomnost dominantních turbín tuto hodnotu sníží a může mít vliv i na drobné podnikání spojené s rekreačním cestovním ruchem.

Právní podklad: § 18 stavebního zákona; čl. 35 Listiny; princip proporcionality.

Z výše popsanych důvodů žádám o vyřazení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu a o důslednou ochranu krajinného rázu, životního prostředí a obyvatel jižního Plzeňska.

V dne

Podpis: